

법의학자문위원회 운영 규정

[공소청 예규 제57호, 형사2과][시행 2026. 10. 2.]

<제정 대검예규 제766호, 2015.01.05>

<개정 대검예규 제1038호, 2019.12.13>

<개정 대검예규 제1331호, 2022.12.09>

<개정 공소청예규 제57호, 2026.10.02>

제1조 【설치】 공소청의 공소 제기 여부 결정 및 그 유지 등에 필요한 법의학 분야 자문을 하기 위하여 공소청에 법의학자문위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제2조 【기능】 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 법의학 분야 자문을 한다.

1. 위원의 각급 공소청 및 지청의 변사사건 등에 대한 자문 등 위원 활동에 대한 평가 및 개선, 지원에 관한 사항
2. 변사체 검시 제도의 발전 방향에 관한 사항
3. 법의학적 사건 분석기법의 개발 및 교육에 관한 사항

제3조 【구성】 ①위원회는 위원장을 포함하여 10인 이상 50인 이내의 위원으로 구성한다.

②위원은 법의학 분야 교수 등 이에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 한다.

③위원은 부득이한 사유가 없으면 성별을 고려하여 구성한다.

제4조 【위원장 및 위원의 위촉】 ①위원은 본인의 동의와 형사부장의 추천에 의거 검찰총장이 위촉한다.

②위원장은 위원 중에서 검찰총장이 위촉한다.

제5조 【임기】 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다.

제6조 【위원장의 직무】 위원장은 회무를 통할하고, 위원회를 대표하며, 위원회(이하 "회의"라 한다)의 의장이 된다.

제7조 【회의개최 및 의결】 ①위원장이 필요하다고 인정하거나 검찰총장 또는 재적위원 1/3 이상의 요청이 있는 때에 전체회의를 개최할 수 있다.

②회의의 의사는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제8조 【개별적 자문】 공소청 형사부장은 특정사항에 대하여 위원에게 개별적으로 서면 또는 구두로 자문을 구할 수 있다.

제9조 【간사와 서기】 ①위원회 서무를 처리하게 하기 위하여 간사, 서기 각 1인을 둔다.

②간사는 형사2과장이 되고, 서기는 형사2과 소속 공소청 직원이 된다.

제10조 【각급 공소청 및 지청 사건 자문 및 협력】 ①위원은 각급 공소청 및 지청의 검사의 요청이 있는 경우 변사체 검시 현장(병원 포함)에서의 자문, 변사사건을 포함한 강력사건 등의 공소 제기 여부 결정 및 공소유지를 위한 증거물 등에 대한 자문, 기타 법의학 관련 지식이 필요한 사건에 대한 자문에 응할 수 있다.

②위원은 각급 공소청 및 지청과 협력 관계를 형성하고 요청하는 자문에 응하기 위하여 각급 공소청 및 지청에서 구성하는 '법의학 자문회의'에 참여할 수 있다.

제11조 【비밀유지 의무】 ①위원은 회의 및 자문을 통해 알게 된 업무상의 비밀을 누설하여서는 아니된다.

②위원이 제1항의 규정에 의한 비밀유지 의무를 지키지 아니한 경우에는 해촉할 수 있다.

제12조 【수당 및 자문료】 위원은 명예직으로 하되, 회의소집 및 자문에 대한 수당, 자문료 등을 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

제13조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점

(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2015. 1. 5. 대검찰청예규 제766호)

제1조【시행일】 이 규정은 2015. 1. 5.부터 시행한다.

부 칙(2019. 12. 13. 대검찰청예규 제1038호)

제1조【시행일】 이 규정은 2019. 12. 16.부터 시행한다.

제2조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2019년 12월 16일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 15일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2022. 12. 9. 대검찰청예규 제1331호)

제1조【시행일】 이 규정은 2022. 12. 16.부터 시행한다.

제2조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2022년 12월 16일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 15일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조【시행일】 이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다.